

1519555-89.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... que a motocicleta era produto de roubo e encontraram um simulacro de arma de fogo.

Além disso, a vítima reconheceu o acusado e o adolescente Caique como os autores do roubo.

Como argumento definitivo, o réu confessou a prática do roubo e confirmou a participação do menor infrator.

Portanto, além da autoria, está comprovada a incidência da majorante do concurso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1519555-89.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519555-89.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2220545/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 19619196 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

2284/21/244 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 3615/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

2220545 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YURI PABLO DOS SANTOS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos.

YURI PABLO DOS SANTOS SILVA, qualificado os autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B, "caput", da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 13 de agosto de 2021, por volta de 19h01min, na Rua Saturnino Pereira, 142, Guaianases, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso de agentes e

com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado e com o adolescente C.M.F. P., mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, teria subtraído, para proveito comum, uma motocicleta YAMAHA/XTZ150, cinza, placas FTN 4149 - Ferraz de Vasconcelos/SP e um aparelho celular, modelo "Motorola G60", pertencentes ao ofendido Caio Gabriel Alves e, em idênticas condições de data, horário e local, teria facilitado a corrupção do adolescente C.M.F.P., de 17 anos de idade, com ele praticando infração penal (fls. 01/03).

O acusado foi preso em flagrante (fls. 05), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 47/49).

A denúncia foi recebida (fls. 68).

O réu foi regularmente citado (fls. 116) e apresentou resposta à acusação (fls. 119), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 121/122).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha. Ao final, o acusado foi interrogado.

O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a improcedência do pedido por insuficiência probatória, Subsidiariamente pediu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento de atenuantes e concurso formal, aplicando-se regime inicial menos gravoso que o fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 11/12), pelos autos de apreensão (fls. 18/19 e 21), pelo laudo pericial (fls. 106/109), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O acusado confessou a prática o roubo da motocicleta juntamente com outros dos indivíduos, sendo um deles menor. Não se lembra se foi usado simulacro (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

A vítima Caio Gabriel Alves declarou, em suma, que estava chegando de moto perto do farol quando três pessoas, a pé entraram na sua frente, dizendo "perdeu". Um deles estava armado. Sua moto caiu no chão, a pagaram, bem como seu celular. Seguida se evadiram, subido os três na moto. Foi até a delegacia, onde registrou ocorrência. Quanto chegou na delegacia já tinham localizado sua moto, porque a polícia militar os abordou, logo após a subtração, por estarem todos sem capacete. Estavam de toca, mas somente um deles tinha o rosto tampado. Na delegacia, reconheceu dois, sendo um deles menor. Recuperou a moto, mas não o celular. Disse que na delegacia, foram colocadas três pessoas para reconhecimento, informando que tinham sido flagrados sem sua moto, mas só reconheceu dois deles. Em juízo, reconheceu o réu como autor do delito (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

O policial militar Sérgio Lemos Junior relatou, em síntese, que estavam em patrulhamento, quando avistaram três indivíduos em um moto, sem capacete e em alta velocidade. Tentada abordagem eles evadiram. Em dado momento, abandonaram a motocicleta em uma viela e correram a pé, entrando dois em uma garagem e dois se escondendo embaixo de um carro. Abordados, os dois confessaram o roubo. Não se lembra o que disseram sobre o celular subtraído, Encontraram, próximo a eles, um simulacro. Se lembra do réu e o outro era menor. Não conhecia os indivíduos abordados. Não identificaram a terceira pessoa (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Diante do conjunto probatório formado no curso da instrução criminal, a condenação do acusado é a medida que se impõe, uma vez que as condutas criminosas que lhe foram atribuídas foram cabalmente comprovadas.

As circunstâncias do flagrante e o teor das declarações do ofendido e das testemunhas policiais tornam segura a autoria delitiva.

Os milicianos relataram a situação flagrancial de maneira segura e coerente.

Afirmaram que avistaram o acusado, o adolescente infrator e um terceiro indivíduo não identificado trafegando pela via pública na motocicleta e sem capacete e decidiram abordá-los. Relataram que, durante a abordagem, constataram que a motocicleta era produto de roubo e encontraram um simulacro de arma de fogo.

Além disso, a vítima reconheceu o acusado e o adolescente Caique como os autores do roubo.

Como argumento definitivo, o réu confessou a prática do roubo e confirmou a participação do menor infrator.

Portanto, além da autoria, está comprovada a incidência da majorante do concurso de agentes.

No tocante ao crime de corrupção de menor, este também restou devidamente comprovado, eis que, sendo crime formal, segundo entendimento consolidado nos tribunais superiores e sumulado pelo STJ (Súmula nº 500), sua caracterização independe da prova de que o adolescente tenha sido efetivamente corrompido. A propósito, confira os seguintes julgados:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1."No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012) 2."Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal."(REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012)". AgRg no AREsp 303440 / DF, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0075568-8, 5ª Turma do STJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25/06/2013. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 07/05/2014).

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. É assente neste Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento no sentido de que o crime tipificado no artigo 1º da revogada Lei 2.252/54, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. Ausência de flagrante ilegalidade. 3. Não há como avaliar as alegações de desproporcionalidade no acréscimo da pena na segunda fase e de configuração do concurso formal se tais teses não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, vedada a supressão de instância. 4. Habeas corpus não conhecido." (HC 180639/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/3/2013, DJe 19/3/2013).

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu por roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e por corrupção de menores é medida que se impõe.

Passa-se à dosimetria das penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, verifica-se que foi usado simulacro na prática do crime (fls.106/109), o que, certamente, causa maior temor à ofendida. Assim, majoro a

pena base em 1/6 para o crime de roubo, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e 11 (onze) dias multa. Quanto a corrupção de menores, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes.

Presentes, por outro lado, as atenuantes da menoridade relativa (fls. 25) e da confissão espontânea. Assim, reduzo a pena do roubo para o mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias multa. Quanto a corrupção de menores, deixo de aplicá-las, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, pois as penas já se encontram no mínimo legal.

Na terceira fase, a pena para o crime de roubo deve ser aumentada em razão da majorante do concurso de pessoas. Considerando que o concurso foi dentro do padrão do delito, aumento a pena em 1/3, elevando, a pena do crime de roubo para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Não há causa de diminuição para o crime de roubo e, tampouco, causas de aumento ou diminuição para o crime de corrupção de menor.

Em face do concurso material com o crime de corrupção de menores, o somatório das penas dos crimes é de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não obstante o disposto no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, a situação concreta recomenda a adoção de regime mais gravoso, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Inviável a substituição da pena, em virtude do crime ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Cada dia-multa equivale a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, dada a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar YURI PABLO DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, , por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, "caput", da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no patamar estabelecido.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que presentes os requisitos da custódia cautelar, tendo-se em vista que o crime apresenta gravidade concreta, pois praticado com emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes com adolescente. Recomendem-se ao cárcere em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia à vítima.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela Defensoria Pública.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C

São Paulo, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA